

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 800/2532 นาย ทอง สุข ช้อง หลี ม
ธนาคารออมสิน

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 มาตรา ข้อ 47 (3)

จำเลยผู้เป็นนายจ้างตักเตือนโจทก์ผู้เป็นลูกจ้างเป็นหนังสือครั้งแรกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันมิให้ทรัพย์สินของพนักงานที่เก็บไว้ในสำนักงานสูญหาย ไม่ใช่เป็นการตักเตือนเรื่องดื่มสุราใช้ถ้อยคำไม่สุภาพและก้าวร้าวต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นความผิดที่จำเลยกระทำครั้งหลังและจำเลยถือเป็นเหตุเลิกจ้างโจทก์ จึงเป็นการตักเตือนในความผิดคนละเหตุกัน กรณีไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(3) ที่จะทำให้จำเลยมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยสำหรับคำตักเตือนโจทก์ครั้งที่สอง แม้จะเป็นการตักเตือนในเหตุเดียวกับการกระทำผิดในครั้งหลัง แต่ได้ความว่าโจทก์กระทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหลังจากที่จำเลยมีหนังสือตักเตือนโจทก์ 1 ปี 2 เดือน 27 วัน เช่นนี้คำตักเตือนดังกล่าวเนิ่นนานเกินควรที่จะนำมาเป็นข้อพิจารณาสำหรับการเลิกจ้างในการฝ่าฝืนข้อบังคับครั้งหลังได้ ดังนั้นเมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้จ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นพนักงานธนาคารออมสิน ครั้งสุดท้ายโจทก์มีตำแหน่งเป็นพนักงานบริการ (รับใช้)สาขาชยันนาท ได้รับเงินเดือน

เดือนละ 7,610 บาท ครั้นวันที่ 15 มีนาคม 2528 จำเลยได้เลิกจ้างโจทก์เนื่องจาก โจทก์ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ซึ่งเป็นกรณีไม่ถึงขั้นร้ายแรง โจทก์ มีสิทธิได้รับค่าชดเชยแต่จำเลยไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ ขอให้บังคับให้จำเลยจ่าย ค่าชดเชยเป็นเงิน 45,660 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามกฎหมายนับแต่ วันพิพากษาจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ ตำแหน่งหน้าที่การงาน โดยดื่มสุราในเวลาปฏิบัติงานใช้ถ้อยคำรุนแรงไม่สมควรต่อผู้ จัดการสาขาซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและต่อเพื่อนพนักงาน ทะเลาะวิวาทกับผู้จัดการ สาขาซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาโดยใช้ถ้อยคำไม่สุภาพและก้าวร้าวหยาบคายอย่างรุนแรง จนถูกฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาลจังหวัดชัยนาท ศาลพิพากษาลงโทษปรับเป็นเงิน 300 บาท อันเป็นการจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหายและเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือ ระเบียบเกี่ยวกับการทำงานและจำเลยได้ตัดเดือนเป็นหนังสือแล้ว จำเลยไม่ต้องจ่าย ค่าชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 47(2) (3) และไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องดอกเบี้ย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 45,660 บาทแก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันเลิกจ้าง คือวันที่ 15 มีนาคม 2528 จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์ดื่มสุรามินเมาใช้ ถ้อยคำไม่สุภาพ และก้าวร้าวต่อผู้จัดการสาขาซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา เป็นการกระทำ การฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย และเป็นการจงใจทำให้ จำเลยได้รับความเสียหาย และจำเลยได้ตัดเดือนโจทก์เป็นหนังสือมาแล้ว 2 ครั้งครั้ง

แรกเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2520 ตามเอกสารหมายเลข 1 (แผ่นที่ 2) ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2526 ตามเอกสารหมายเลข 1 (แผ่นที่ 3-4) ซึ่งการตัดเตือนเป็นหนังสือนี้ตามกฎหมายมิได้กำหนดว่าต้องมีระยะเวลาเท่าใด จึงต้องถือว่ายังคงมีผลใช้ได้ตราบเท่าที่โจทก์ยังเป็นลูกจ้างของจำเลยอยู่ จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์กระทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย และจำเลยได้ตัดเตือนโจทก์เป็นหนังสือมาแล้วนั้น ปรากฏว่า ที่จำเลยมีคำตัดเตือนโจทก์ครั้งแรกตามเอกสารหมายเลข 1 (แผ่นที่ 2) เป็นการตัดเตือนโจทก์ในการปฏิบัติงานเพื่อห้้องกันมิให้ทรัพย์สินของพนักงานที่เก็บไว้ในสำนักงานสูญหายมิใช่เป็นการตัดเตือนเกี่ยวกับความผิดครั้งหลังที่จำเลยถือเป็นเหตุเลิกจ้างโจทก์ จึงเป็นความผิดคนละเหตุกัน กรณีไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 47(3) ซึ่งจะทำให้จำเลยมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยสำหรับคำตัดเตือนโจทก์ครั้งที่สองตามเอกสารหมายเลข 1 (แผ่นที่ 3-4) นั้น แม้จะเป็นการตัดเตือนในเหตุเดียวกับการกระทำผิดในครั้งหลังที่จำเลยถือเป็นเหตุเลิกจ้าง แต่ได้ความว่าโจทก์กระทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2527 ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังจากที่จำเลยมีหนังสือตัดเตือนโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 1 (แผ่นที่ 3-4) 1 ปี 2 เดือน 27 วัน เมื่อพิจารณาถึงเหตุที่จำเลยกระทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย ตำแหน่งหน้าที่ของโจทก์ และระยะเวลาของคำตัดเตือนเป็นหนังสือแล้ว เห็นว่า คำตัดเตือนนั้นมีอายุเนิ่นนานเกินควรที่จะนำมาเป็นข้อพิจารณาสำหรับการเลิกจ้างในการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับครั้งหลัง ดังนั้นเมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์ ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่า การที่โจทก์ทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นการจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหายนั้น เห็นว่า คำสั่งเลิกจ้างโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 1 (แผ่นที่ 60) จำเลยมิได้ยกข้อดังกล่าวมาเป็นเหตุเลิกจ้างโจทก์

แต่อย่างไร แม้จะวินิจฉัยให้ก็ไม่ใช่ประโยชน์แก่คดีศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ศาล
แรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้โจทก์ชอบแล้ว
อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิช เพียรสนอง-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>